

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Nel Nome di Dio - Amen

Essendo Capitani Reggenti le LL.EE. i Signori Antonio Carattoni e Roberto Giorgetti in questo giorno di
del mese di
dell'anno di N.S. Gesù Cristo duemilasei

REP. N.

Nel mio Studio in San Marino Via Pietro Tonnini n. 4. Avanti a me Dott. Carlo Bagioli, Notaio Pubblico in San Marino, senza assistenza di testi per rinuncia dei comparenti col mio consenso, sono di persona comparsi i Signori:

- LUCIANI ARTEMIO, imprenditore, nato a Grottammare (AP) il giorno 8 novembre 1954, residente a Civitanova Marche (MC) via Senatore Terracini n. 24, cod. fisc. _____ cittadino italiano, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche (MC) via Senatore Terracini n. 24, zona industriale A, codice fiscale e numero di iscrizione 01571290434 del Registro Imprese di Macerata, n. R.E.A. 163356, capitale sociale Euro 10.000,00, domiciliato per la carica presso la sede sociale suindicata, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferiti dallo statuto sociale;

- PELAGAGGE MICHELE, imprenditore, nato a Macerata (MC) il 25 marzo 1969 ed ivi residente in via Natali Giulio, 122, cod. fisc. NCF PLG MHL 69C25 E783T, cittadino italiano, celibe, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "MOBILCOM S.R.L.", con sede in Falciano (RSM), via Onesto Scavino n. 10, riconosciuta giuridicamente in data 14 aprile 2005, iscritta al n. 3644 del Registro delle Società, Codice Operatore Economico SM 19832, capitale sociale Euro 26.000,00, codice fiscale italiano 93052830432, domiciliato per la carica presso la sede sociale suindicata, a quanto infra autorizzato da Verbale di

ATTO DI
COMPRAVENDITA
LE CARRE' S.R.L. /
MOBILCOM S.R.L.

Assemblea del 23 novembre 2006 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante.

I su costituiti della cui identità, capacità e poteri io Notaio sono personalmente certo mi richiedono della seguente stipulazione:

PREMESSO

a) che con scrittura privata autenticata nelle firme in data 1° dicembre 2005 dal Dott. Enrico Cafiero, Notaio in Mondolfo (PU), Rep. n. 95624, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Fano il 2 dicembre 2005 al n. 2198 Mod. II e trascritta a Macerata il 2 dicembre 2005 all'art. 11140, la società "LE CARRE" S.R.L." rappresentata dall'Amministratore Unico signor Luciani Artemio ha stipulato con il signor Pelagagge Michele contratto preliminare di vendita avente ad oggetto immobili e mobili di cui infra, oltre alla piena proprietà sulla porzione del fabbricato sito in Comune di CIVITANOVA MARCHE (MC) in via Francesco Baracca n. 23, e precisamente appartamento al piano secondo, riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, foglio 18, particella n. 686 sub. 2, che sarà in prosieguo meglio identificato perché oggetto di trasferimento, oltre alla quota di 1/3 (un terzo) di piena proprietà su porzioni del fabbricato sopra descritto, e precisamente su area urbana di mq. 15 (quindici); area urbana di mq. 4 (quattro); area urbana di mq. 12 (dodici); cinque ripostigli al piano terra; il tutto riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, foglio 18, particella n. 686 subalterni:

- 4, area urbana di mq. 15 (quindici);
- 5, area urbana di mq. 4 (quattro);
- 6, area urbana di mq. 12 (dodici);
- 8, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 5, sup. cat. mq. 5, RC. Euro 4,39;
- 9, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 5, sup. cat. mq. 5, RC. Euro 4,39;
- 10, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 4, sup. cat. mq. 4, R.C. Euro 3,51;
- 11, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 4, sup. cat. mq. 4, R.C. Euro 3,51;

- 13, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 5, sup. cat. mq. 5, R.C. Euro 4,39;
- b) che successivamente a tale contratto preliminare di vendita è stato stipulato atto di divisione a rogito del Notaio Antonio Testa di Civitanova Marche (MC) in data 9 febbraio 2006 Rep. n. 161645/16997, trascritto a Macerata (MC) il 27 febbraio 2006 all'art. 2230 mediante il quale la Società "LE CARRE' S.R.L." è divenuta piena proprietaria dei subalterni 6 e 10 sopra descritti, mentre ha ceduto la propria quota in comproprietà sulle altre unità sopra specificate;
- c) che in data 2 dicembre 2005 con atto a rogito Dott. Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia (MC), Rep. n.11811/2111, si è provveduto allo scioglimento della società "RIBICHINI GINO & C. snc" con sede in Civitanova Marche (MC), Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata 00318510435, R.E.A. n. 82463;
- d) che a seguito di detto scioglimento si è verificato in capo alla società "LE CARRE' S.R.L." il ricongiungimento dell'usufrutto con la nuda proprietà ad essa spettante su porzione di fabbricato in Civitanova Marche (MC) Via Fontanella, costituita da locale ad uso negozio, attualmente distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 11 Particella 864 sub. 15, di cui infra, derivante dalla particella n. 864 sub. 1 graffata part. n. 924;

TUTTO CIO' PREMEMESSO I COMPARENTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1) La società a responsabilità limitata con unico socio "LE CARRE' S.R.L.", come sopra rappresentata, per cosa sua propria e di cui ha piena disponibilità, cede e vende in favore della Società "MOBILCOM S.R.L." che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, quanto segue:

1) **la nuda proprietà** dei seguenti immobili siti in Comune di CIVITANOVA MARCHE (MC) via Fontanella n. 20, e precisamente:

- porzioni di fabbricato con annessa corte, riportate al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, **foglio 11, particelle:**

864 sub. 3 graffata n. 918, abitazione con annessa corte esclusiva di mq. 18 (diciotto), Zc. 1, p. T, Cat. A/3, Cl. 3, vani 6,5, R.C. Euro 570,68;

864 sub. 9, garage al piano seminterrato, Zc. 1, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 68, R.C. Euro 136,96;

con la quota proporzionale di comproprietà sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune tra cui vanno ricompresi la corte di mq. 70 (settanta) distinta con la particella n. 923, l'ingresso, la corte di mq. 34 (trentaquattro) distinta con la particella n. 917 ed il locale autoclave.

CONFINI: Via Palestro, Ribichini Oscar, F.lli Sgammini, salvo altri o più recenti.

La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che l'immobile è gravato dell'usufrutto a favore della signora MARINELLI GIUSEPPINA, pensionata, nata a Civitanova Marche (MC) il 17 novembre 1936, ivi residente via Fontanella n. 20, Codice Fiscale MRN GPP 36S57 C770X.

2) **la piena proprietà** di tutti i mobili contenuti nell'abitazione sopra descritta, e precisamente:

- divano a tre posti in stoffa di colore rosso, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 1;
- divano a due posti in stoffa di colore rosso, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 2;
- tappeto, tavolo da fumo in vetro e onice e sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 3;
- tavolo in cristallo con basamento colonne in marmo bianco, otto sedie in legno verniciato nero, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 4;
- mobile soggiorno in legno con sopramobili vari, lampada in alabastro, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 5;
- tavolino in marmo rosso, tre quadri, meglio individuati nella foto

contrassegnata con il n. 6;

- colonna in marmo nero marquinia, colonna a tortiglione in onice, porta ombrelli in onice, consolle - vetrinetta in legno, quadro, specchio e sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 7;

- porta ombrelli in marmo, specchio, due quadri, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 8;

- armadio a tre ante di colore bianco, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 9;

- armadio a sei ante laccato bianco con specchi, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 10;

- comò laccato bianco con specchio, colonna in marmo bianco carrara, TV piccola, sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 11;

- ciclette da camera, meglio individuata nella foto contrassegnata con il n. 12;

- due split per aria condizionata, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 13;

- letto matrimoniale laccato bianco, con rete e materasso, con due comodini laccati bianchi e quadro, due abajour, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 14;

- mobile etnico con sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 15;

- scarpiera bianca, meglio individuata nella foto contrassegnata con il n. 16;

- particolare mobile soggiorno con TV b&o, videoregistratore e decoder, sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 17;

- specchiera nel bagno con accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 18;

- specchiera nel bagno con accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 19;

- poltrona in pelle celeste, meglio individuata nella foto contrassegnata

con il n. 20;

- seggiolino in legno, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 21;

- particolari due scarpieri e mobile bagno ed accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 22;

- particolari due scarpieri e mobile bagno ed accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 23;

- frigorifero celeste con immagini torri gemelle, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 24;

- cucina in legno scavolini con accessori quali lavastoviglie, forno, piano cottura, tavolo da cucina con sei sedie in legno nero, meglio individuata nella foto contrassegnata con il n. 25;

- poltrona in stoffa a fiori, meglio individuata nella foto contrassegnata con il n. 26;

- TV di colore argento con mobile porta TV, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 27;

- TV della marca b & o, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 28;

- mobile soggiorno con accessori vari, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 29.

Tutte le fotografie si trovano allegate all'atto ricevuto dal Notaio Enrico Cafiero di Mondolfo (PU) del 25 novembre 2005, Rep. n. 95525/15226, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Fano il 01 dicembre 2005 al n. 5595/1T e trascritto a Macerata (MC) il 02 dicembre 2005 all'art. 11137.

3) **la piena proprietà** dei seguenti immobili siti in Comune di CIVITANOVA MARCHE (MC) via Palestro, e precisamente:

- porzioni di fabbricato con annessa corte, riportate al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, **foglio 11, particella n. 864 sub. 11**, Zc. 1, garage al piano seminterrato, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 50, R.C. Euro 100,71; con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero

fabbricato, in particolare con tutti i diritti sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune tra cui vanno ricompresi la corte di mq. 70 (settanta) distinta con la particella n. 923, la corte di mq. 35, corrispondente alla particella n. 921; il locale autoclave ed il passaggio comune al primo piano sottostrada e la scala di accesso al primo piano sino ai contatori Enel.

La parte acquirente prende atto che, a carico di un'area di mq. 27 (ventisette) ricompresa nella corte comune del fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare col presente atto compravenduta, sussiste diritto di uso a favore dei F.lli Sgammini, giusto atto a rogito Notaio Omero Mastronardi già di Civitanova Marche (MC) in data 28 marzo 1984, Rep. n. 139786.

CONFINI: Via Palestro, F.lli Sgammini, Goretti, salvo altri o più recenti.

4) **la piena proprietà** dei seguenti immobili siti in Comune di CIVITANOVA MARCHE (MC) via Fontanella n. 20, e precisamente:

- porzione di fabbricato con annessa corte, già riportata al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 11, particella n. 864 sub. 1 graffata con part. n. 924, negozio con annessa corte esclusiva di mq. 429 (quattrocentoventinove), piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 153, R.C. Euro 2.331,03; ed ora a seguito della variazione n. 7051.1/2005, il tutto riportato al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, **foglio 11, particella n. 864 sub. 15**, Zc. 1, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 150, superficie catastale mq. 166, R.C. Euro 2.285,32;

- garage tra le vie Palestro e Fontanella, riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, **foglio 11, particella n. 1237**, Zc. 1, piano terra, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 63, superficie catastale mq. 81, R.C. Euro 107,37;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato ed in particolare con tutti i diritti sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune tra cui vanno ricompresi la corte di mq. 70 (settanta) distinta con la particella n. 923; il locale autoclave ed il passaggio comune al primo

piano sottostrada e la scala di accesso al primo piano sino ai contatori Enel.

La parte acquirente prende atto che, a carico di un'area di mq. 27 (ventisette) ricompresa nella corte comune al fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare col presente atto compravenduta (part. 924) sussiste diritto di uso a favore dei F.lli Sgammini, giusto atto a rogito notaio Omero Mastronardi già di Civitanova Marche (MC) in data 28 marzo 1984, Rep. n. 139786.

CONFINI: Via Fontanella, via Palestro, corridoio comune, salvo altri o più recenti.

5) **la piena proprietà** dei seguenti immobili siti in Comune di CIVITANOVA MARCHE (MC) via Palestro, e precisamente:

- porzione di fabbricato ad uso garage al piano seminterrato, riportato al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, **foglio 11, particella n. 864 sub. 8**, Zc. 1, piano S1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 115, R.C. Euro 196,00;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato ed in particolare con tutti i diritti sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune.

CONFINI: Via Palestro, parte acquirente, salvo altri o più recenti.

6) **la piena proprietà** di porzione del fabbricato sito in Comune di CIVITANOVA MARCHE (MC) via Francesco Baracca n. 23, e precisamente:

- appartamento al piano secondo, riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, **foglio 18, particella n. 686 sub. 2**, Zc. 1, piano secondo, Cat. A/3, Cl. 1, vani 4,0, R.C. Euro 247,90;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato;

oltre alla piena proprietà su porzioni del fabbricato sopra descritto, e precisamente su:

- area urbana di mq. 12 (dodici);
- un ripostiglio al piano terra;

il tutto riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, **foglio 18, particella n. 686 subalterni:**

- **6**, area urbana di mq. 12 (dodici);
- **10**, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 4, superficie catastale mq. 4, R.C. Euro 3,51;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato.

CONFINI: Via Francesco Baracca, Carboni Gabriella, eredi Ripa, parti comuni, salvo altri o più recenti.

Il Sig. Luciano Artemio dichiara altresì di cedere alla società MOBILCOM S.r.l.:

il contratto di affitto in essere tra LE CARRE' S.R.L. e la KERAMOS S.R.L. (**tutti i dati Keramos con codice fiscale e partita IVA**) per il locale sito in Civitanova Marche (MC) con accesso al numero civico 18 di Via Fontanella della superficie di mq. 165 circa registrato alla Agenzia delle Entrate di Macerata al n. 2607 mod. III del 30/05/2006;

il contratto di affitto tra LE CARRE' S.R.L. e la Sig.ra Pintera Dorata Jolanta (**tutti i dati della sig.ra compreso il codice fiscale**) per l'immobile sito al piano secondo identificato al nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Civitanova Marche (MC) in Via F. Baracca, 23, registrato alla Agenzia delle Entrate di Macerata al n. 1685 mod. III del 29/03/2006.

Art. 2) Il prezzo di vendita, come risulta dalla scrittura privata di cui al punto a) della premessa, è stato precedentemente pattuito tra le parti per la complessiva somma di Euro 380.000,00 (trecentottantamila/00). La parte acquirente, preso atto della riunione di usufrutto di cui ai punti c) e d) della premessa e dell'atto di divisione di cui al punto b) della premessa, conviene ed accetta, di comune accordo con la parte venditrice, di determinare il valore complessivo della presente compravendita in Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), di cui:

- Euro 75.000,00 per l'immobile descritto al punto 1);
- Euro 8.000,00 per i mobili descritti al punto 2);
- Euro 22.000,00 per l'immobile descritto al punto 3),
- Euro 240.000,00 per gli immobili descritti al punto 4);
- Euro 35.000,00 per l'immobile descritto al punto 5);
- Euro 60.000,00 per l'immobile descritto al punto 6);
- . Euro 10.000,00 per il ricongiungimento delle parti comuni nell'immobile descritto al punto 6)

Il prezzo è stato regolato come segue:

- Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) sono stati regolati mediante assegno bancario n. 0053540712 tratto sul conto corrente n. 21041, della CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A., Filiale di Civitanova Marche (MC), a titolo di caparra confirmatoria al momento della firma del compromesso tramutatosi in acconto prezzo in data odierna al rogito notarile di trasferimento;
- Euro 23.480,00 la parte venditrice dichiara di riceverli a saldo in data odierna mediante assegno circolare n. XXXXXX della Banca Commerciale Sammarinese S.p.A..

I versamenti già effettuati a deconto del prezzo sono pari ad €uro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00) e sono stati regolati mediante bonifici bancari della banca Commerciale Sammarinese S.p.A., e precisamente:

- 1 - bonifico di €uro 80.000,00 del 29/09/2006 n. cro:22005130910
- 2 - bonifico di €uro 35.000,00 del 13/10/2006 n. cro: 22005291100
- 3 - bonifico di €uro 35.000,00 del 13/10/2006 n. cro: 22005291012
- 4 - bonifico di €uro 35.000,00 del 17/10/2006 n. cro: 22005307306
- 5 - bonifico di €uro 35.000,00 del XXXXXX
- 6 - bonifico di €uro 35.000,00 del XXXX

In attesa dell'esito definitivo delle controversie sorte con gli istituti di credito che hanno iscritto ipoteche giudiziarie di cui al successivo art. 5, LE CARRE' S.R.L. si impegna al rilascio di idonea garanzia fideiussoria

contratta con primaria società assicurativa finanziaria o bancaria o cauzionale del valore di €uro 169.000,00.

L'Ente giuridico che rilascerà tale fideiussione dovrà essere di gradimento della parte acquirente.

La Società LE CARRE' S.R.L. si impegna a cancellare, a sue cura e spese, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, le ipoteche volontarie e giudiziali di cui si specificherà in seguito, precisandosi che le ipoteche giudiziali sono state iscritte sulle unità immobiliari oggetto di trasferimento successivamente alla sottoscrizione e trascrizione del più volte citato preliminare in data 01 dicembre 2005 da diversi Istituti bancari contro Ribichini Oscar (dante causa della venditrice), Ribichini Gino & C. s.n.c. e Marinelli Giuseppina; sulla suddetta somma non decorreranno interessi;

- Euro 151.520,01 viene dalla parte acquirente pagata mediante accollo della residua quota di pari importo di mutuo concesso dalla CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A., con sede in Ascoli Piceno (AP), con atto del Notaio Piergiorgio Moschetta di Civitanova Marche (MC) del 15 luglio 2004, Rep. n. 90207/8325, a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca volontaria a Macerata in data 20 luglio 2004 al n. 2984 reg. part., come di seguito meglio precisato.

La parte acquirente si obbliga a pagare all'Istituto mutuante, il mutuo di cui sopra in conformità alle clausole dell'atto costitutivo del mutuo stesso, con assunzione da parte di essa acquirente di ogni inerente obbligazione.

La parte venditrice preso atto dell'accollo come sopra effettuato rilascia alla parte acquirente ampia, finale e liberatoria quietanza dell'intero prezzo, con rinuncia all'ipoteca legale.

Art. 3) Le porzioni immobiliari descritte sono state vendute ed acquistate a corpo e non a misura, nello stato di fatto, di diritto, di consistenza e di manutenzione in cui attualmente si trovano e così come dalla parte venditrice finora possedute, con le inerenti azioni, ragioni, pertinenze,

accessioni, usi, eventuali servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, e con la proporzionale quota di comproprietà su parti, spazi e impianti condominiali quali risultano ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, così come sopra specificato.

Art. 4) La parte acquirente è immessa nel legale possesso e godimento delle porzioni immobiliari in oggetto le cui rendite ed i cui oneri decorreranno da oggi a suo favore e carico.

Art. 5) La parte venditrice, dopo aver esonerato e sollevato, da ogni responsabilità me Notaio e il Notaio depositario del presente atto dagli accertamenti presso i competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio e del Catasto, presta garanzia per ogni ipotesi di evizione, sia totale sia parziale, dichiarando che sugli immobili oggetto di questo atto sono gravate dalle seguenti formalità:

- ipoteca volontaria iscritta a Macerata (MC) in data 17 gennaio 1997 al n. 68 reg. part. e successivamente rettificata con annotazione del 2 giugno 2000 n. 1202 reg. part. a favore del CREDITO ITALIANO S.P.A. con sede in Genova (GE), con debito estinto;
- ipoteca volontaria iscritta a Macerata (MC) in data 28 novembre 1997 al n. 2068 reg. part. a favore della CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A. con sede in Ascoli Piceno (AP), con debito estinto;
- ipoteca volontaria iscritta a Macerata (MC) in data 20 luglio 2004 al n. 2984 reg. part. a favore della CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A. con sede in Ascoli Piceno (AP), a garanzia del mutuo relativamente al quale si è provveduto come specificato all'art.2) del presente atto;
- ipoteca volontaria iscritta a Macerata (MC) il 18 febbraio 1999 al n. 356 reg. part. a favore della BANCA DELLE MARCHE S.P.A. con sede in Ancona (AN), con debito estinto;
- ipoteca volontaria iscritta a Macerata il 19 novembre 2004 al n. 4393 reg. part. a favore della BANCA DELLE MARCHE S.P.A. con sede in Ancona (AN), con debito estinto;

- ipoteca giudiziale iscritta a Macerata in data 14 dicembre 2005 al n. 5443 reg. part. a favore della BANCA CREDITO COOPERATIVO CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SOC. COOP. a R.L. con sede in Civitanova Marche (MC), contro Ribichini Oscar, Ribichini Gino & C. s.n.c. con sede in Civitanova Marche (MC) e Marinelli Giuseppina nata a Civitanova Marche (MC) il 17/11/1936;
- ipoteca giudiziale iscritta a Macerata in data 19 dicembre 2005 al n. 5501 reg. part. a favore della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. con sede in Padova (PD), contro Ribichini Oscar e Marinelli Giuseppina nata a Civitanova Marche (MC) il 17/11/1936;
- ipoteca giudiziale iscritta a Macerata in data 19 dicembre 2005 al n. 5502 reg. part. a favore della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. con sede in Padova (PD), contro Ribichini Oscar;
- ipoteca giudiziale iscritta a Macerata in data 1 febbraio 2006 al n. 356 reg. part. a favore della BANCA DELLE MARCHE S.P.A. con sede in Ancona (AN), contro Ribichini Oscar e Marinelli Giuseppina nata a Civitanova Marche (MC) il 17/11/1936.

In relazione alle ipoteche suddette ipoteche si fa pieno riferimento all'impegno assunto dalla Società venditrice all'art. 2) del presente atto.

Art. 6) Le porzioni immobiliari compravendute sono pervenute alla parte venditrice come segue:

- in forza di compravendita per atto Notaio Cafiero Enrico di Mondolfo (PU) in data 25 novembre 2005 Rep. n. 95525/15226 trascritto in data 02 dicembre 2005 all'Art. 11137 e atto Notaio Cafiero Enrico di Mondolfo (PU) in data 15 dicembre 2005 Rep. n. 95824, in rettifica di quello in data 25 novembre 2005 Rep. n. 95525/15226, trascritto in data 20 dicembre 2005 all'Art. 11710 mediante il quale la società "LE CARRE' S.R.L." ha acquistato dal signor RIBICHINI OSCAR i beni mobili ed immobili oggetto del presente atto;
- in forza di atto Notaio Testa Antonio di Civitanova Marche (MC) in

data 09 febbraio 2006 Rep. n. 161645, trascritto il 27 febbraio 2006 all'Art. 2230 portante divisione fra i signori Brillo Dilva nata a Civitanova Marche (MC) il 19 agosto 1930, Ripa Valter nato a Civitanova Marche (MC) il 21 maggio 1956, Ripa Alfio nato a Civitanova Marche (MC) il 27 luglio 1953, Carboni Gabriella nata a Ascoli Piceno (AP) il 23 luglio 1942 e la società "LE CARRE' S.R.L.", con il quale vengono assegnate in piena proprietà alla società "LE CARRE' S.R.L." le unità immobiliari di cui al superiore Art. 1 punto 6) relativamente al sub. 6, (corte) e sub. 10, Cat. C2, P.T. mq. 4;

- in forza di atto in data 2 dicembre 2005 a rogito Dott. Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia, mediante il quale in capo alla Società Le Carrè S.r.l. si è consolidato l'usufrutto relativo all'unità immobiliare di cui all'Art. 1 punto 4).

Art. 7) Il signor Luciani Artemio, in nome e per contro della Società venditrice, da me Notaio reso edotto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica dichiara:

- che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari descritte ai punti 1), 3), 4) e 5) è stato edificato in base alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Civitanova Marche (MC) prot. 1360, pratica 86/81 del giorno 11 giugno 1981 e successive varianti n. 16963, pratica n. 54/1982 del 5 febbraio 1982; n. 9285 del 6 aprile 1983: prot. 9081 del 13 ottobre 1983; nonché autorizzazione prot. 15506 del 18 luglio 1994; e che per lo stesso è stata rilasciata licenza di abitabilità in data 22 novembre 1983;
- che sono state eseguite delle opere edilizie senza preventiva autorizzazione, ma che per tale abuso edilizio è stata presentata domanda di sanatoria in data 9 dicembre 2004 e che è stata pagata l'intera oblazione, l'intero costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria mediante i seguenti versamenti:

- Euro 1.700,00 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 7 dicembre 2004 n. 407;
- Euro 1.096,00 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 25 maggio 2005 n. 993;
- Euro 1.096,00 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 27 settembre 2005 n. 319;
- Euro 389,20 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 7 dicembre 2004 n. 406;
- Euro 389,20 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 7 dicembre 2004 n. 406;
- Euro 1.603,98 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 21 giugno 2005 n. 239;
- Euro 1.612,96 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 21 giugno 2005 n. 240;
- Euro 1.262,64 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 7 dicembre 2004 n. 408;
- che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari descritte al punto 6), è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che sono state eseguite delle opere edilizie senza preventiva autorizzazione, ma che per tale abuso edilizio è stata presentata al Comune di Civitanova Marche (MC) domanda di sanatoria in data 26 settembre 1985 n. 0356283011 ed è stata pagata l'intera oblazione di lire 450.000 con versamento all'ufficio postale di Civitanova Marche (MC) in data 25 settembre 1986 n. 326.

Art. 8) Le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss.

c.c.

Art. 9) Imposte e spese di questo atto sono a carico della parte acquirente e le parti dichiarano che il presente atto è soggetto ad I.V.A. per quanto riguarda gli immobili descritti ai punti 3), 4) e 5) e ad imposta di registro per gli altri beni.

Per la piena osservanza delle quali cose tutte i su costituiti obbligano loro stessi e le società rappresentate, beni, ragioni ed azioni nella forma più valida di legge e guarentigia, con tutte le solite e più opportune clausole, cautele, consensi e rinunce, il tutto confermando con giuramento che a mia delazione prestò e presta toccate le scritture come di legge e pratica.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione ho letto e pubblicato ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio. Rogato in fede.